

# Contratos y Legal Mínimo

Acuerdo entre socios + T&C; del participante

## AMARTE BE ON

Plan de Marketing y Operaciones · Mayo 2026

---

**Audiencia:** Para validar con abogado en Ecuador antes de usar

# Índice

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 01 | Importante · este es un BORRADOR base                  |
| 02 | Acuerdo entre los 3 facilitadores · 10 cláusulas       |
| 03 | Términos y Condiciones del Participante · 10 cláusulas |
| 04 | Notas legales y validación con abogado                 |
| 05 | Tareas y deadlines                                     |

## 01 · Importante · este es un BORRADOR base

Lo que sigue es contenido base estructurado para que un abogado en Ecuador lo valide antes de usar. NO es asesoría legal.

Este documento sirve para 3 cosas:

1. **Acelerar la conversación con un abogado** — llegan con borrador en lugar de hoja en blanco.
2. **Forzar al equipo a tomar decisiones** que son fáciles de postergar (split, propiedad de marca, qué pasa si uno se va).
3. **Proteger al equipo y a los participantes** con marco básico hasta tener versión legal validada.

■ ■ Este es un BORRADOR base. Antes de usarlo, llevarlo a un abogado en Ecuador para validación.

Costo aproximado de revisión legal: \$100-300 USD para un acuerdo simple.

Aspectos a validar específicamente con abogado: liability waiver (alcance real en Ecuador), Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador), facturación con SRI si aplica RUC, registro de marca AMARTE BE ON.

Para registrar la marca AMARTE BE ON en Ecuador: SENADI (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales). Costo aprox \$200 USD por clase. Vale la pena pre-registrar antes del lanzamiento público.

## 02 · Acuerdo entre los 3 facilitadores

---

### 1. Partes

Acuerdo entre Jenny Martínez, Lili [apellido TBD] y Miguel Ángel Valencia, en adelante 'los Socios Facilitadores' o 'el Equipo'. Conjuntamente operan la marca 'AMARTE BE ON' para la edición del 13 de junio de 2026 y posteriores que decidan en conjunto.

### 2. Aporte de cada uno

Cada Socio aporta su trabajo profesional según rol asignado en el plan (DOC 0 al 10). Aportes monetarios iniciales: a definir en junta · típicamente \$0 si los costos se cubren con ventas anticipadas. Si algún Socio aporta capital inicial, queda registrado y se devuelve antes del split de utilidades.

### 3. Propiedad intelectual de la marca

La marca AMARTE BE ON (nombre, logo, identidad visual, metodología documentada) pertenece al Equipo en partes iguales (33.33% c/u). Ningún Socio puede usar la marca para eventos propios sin acuerdo expreso de los otros 2.

### 4. División de revenue (modelo a elegir)

Los Socios eligen entre los 3 modelos del DOC 11 antes del primer evento. Modelo recomendado para primera edición: Modelo C (honorarios fijos + utilidad). Cualquier cambio de modelo requiere acuerdo unánime y queda registrado por escrito.

### 5. Pago de costos del evento

Los costos fijos del evento (DOC 11) se pagan con revenue de ventas. Si revenue no alcanza para cubrir costos, los Socios cubren la diferencia en partes iguales. Si revenue excede costos, la utilidad se reparte según modelo elegido.

### 6. Si un Socio se retira / cancela / no puede el día

Si un Socio anuncia retiro con 14+ días de anticipación: el Equipo decide si reemplaza, modifica el evento, o cancela. El Socio que se retira pierde derecho a utilidades de esa edición pero conserva derecho a la marca.

Si la cancelación es con menos de 14 días o el día del evento (caso de emergencia): los otros 2 Socios deciden si proceden o cancelan. Si proceden, el revenue de la edición se reparte entre los presentes y el ausente recibe solo reembolso de aportes monetarios si los hizo.

## 7. Confidencialidad

Los Socios se comprometen a confidencialidad sobre información de participantes, contenido propietario de la metodología, y conversaciones internas de equipo, indefinidamente.

## 8. Resolución de conflictos

Los conflictos se resuelven primero entre los 3 Socios en reunión presencial dedicada. Si no hay acuerdo, se busca mediación con un tercero neutral acordado por los 3. Como último recurso: arbitraje según legislación ecuatoriana.

## 9. Vigencia

Este acuerdo vence con la realización del evento del 13 de junio de 2026 y se renueva automáticamente si los 3 Socios deciden hacer una segunda edición. Cualquier Socio puede solicitar revisión del acuerdo en cualquier momento.

## 10. Firma

Los 3 Socios firman este acuerdo antes del lanzamiento público (domingo 18 de mayo de 2026). Firmas:

Jenny \_\_\_\_\_ · Lili \_\_\_\_\_ · Miguel \_\_\_\_\_ · Fecha: \_\_\_\_\_

## 03 · Términos y Condiciones del Participante

---

### 1. Sobre AMARTE BE ON

AMARTE BE ON es una experiencia educativa y vivencial sobre regulación del sistema nervioso, breathwork y comunidad. NO es terapia psicológica. NO es tratamiento médico. NO reemplaza atención profesional de salud mental.

### 2. Inscripción y pago

La inscripción se confirma con el pago completo del cupo. Modalidad: Early bird \$50 USD (15 primeros cupos) o Regular \$65 USD. El pago se procesa por [Stripe/PayPhone/transferencia · TBD junta].

### 3. Política de cancelación y reembolso

Cancelación con MÁS de 14 días de anticipación: reembolso del 100%.

Cancelación entre 14 y 7 días: reembolso del 50% O reasignación a próxima edición sin costo.

Cancelación con menos de 7 días: NO hay reembolso, pero el cupo es transferible a otra persona con notificación previa.

Cancelación por parte del organizador (fuerza mayor): reembolso del 100%.

### 4. Disclaimer médico (declaración del participante)

Al inscribirme declaro que:

- Estoy en condiciones físicas y emocionales para participar en una experiencia que incluye breathwork y trabajo somático.
- NO estoy embarazada, NO tengo condiciones cardiovasculares severas, NO tengo episodios psicóticos recientes (últimos 12 meses), NO tengo epilepsia no controlada.
- Si estoy en proceso terapéutico activo, he conversado con mi profesional sobre asistir.
- Si tomo medicación psiquiátrica, he conversado con mi médico sobre asistir.
- Asumo total responsabilidad sobre las decisiones que tome durante el evento (intensidad de respiración, movimientos, salir del ejercicio si lo necesito).
- Si surge una crisis emocional o médica, autorizo al equipo facilitador a actuar según el Protocolo de Crisis (DOC 12) y a contactar a mi familiar de emergencia.

### 5. Liability waiver / liberación de responsabilidad

AMARTE BE ON y los facilitadores Jenny Martínez, Lili y Miguel Ángel se han preparado profesionalmente para guiar la experiencia. Sin embargo, el participante reconoce que cualquier práctica corporal/respiratoria conlleva riesgos inherentes y libera al equipo de responsabilidad civil por consecuencias derivadas de su libre decisión de participar, salvo casos de negligencia comprobada.

## 6. Consentimiento de uso de imagen

Marca con tu opción al inscribirte:

☐ SÍ autorizo el uso de mi imagen (foto/video grupal) en redes sociales y material de futuras ediciones.

☐ NO autorizo el uso de mi imagen. El equipo se compromete a evitar capturarme en plano reconocible.

## 7. Confidencialidad mutua

Lo compartido por otros participantes durante el evento es confidencial. NO puede ser reproducido en redes, conversaciones públicas, ni con terceros sin permiso explícito de la persona involucrada.

## 8. Datos personales

AMARTE BE ON recopila datos personales (nombre, email, WhatsApp, contacto emergencia, declaración de salud) únicamente para operar el evento. No se comparten con terceros. Se conservan por 12 meses post-evento y luego se eliminan, salvo solicitud expresa del participante de mantenerse en la comunidad de futuras ediciones.

## 9. Modificación de los términos

AMARTE BE ON puede modificar estos términos hasta 14 días antes del evento. Cualquier modificación se comunica por correo y WhatsApp. El participante puede pedir reembolso del 100% si los nuevos términos no le acomodan.

## 10. Aceptación

Al completar la inscripción y pagar, declaro haber leído y aceptado estos Términos y Condiciones, así como el Disclaimer médico. Firma electrónica: \_\_\_\_\_ · Fecha: \_\_\_\_\_

# 04 · Notas legales y validación con abogado

## Aspectos que requieren validación legal específica en Ecuador

- **Liability waiver / liberación de responsabilidad:** alcance real en Ecuador. ¿Es vinculante? ¿Qué casos no cubre?
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) Ecuador:** cumplimiento mínimo.
- **Facturación con SRI:** ¿necesitas RUC? ¿Régimen impositivo simplificado RIMPE?
- **Registro de marca AMARTE BE ON:** SENADI · costo aprox \$200 por clase.
- **Disclaimer médico:** redacción exacta para que sea válida sin ser disuasiva.
- **Política de imagen:** uso de fotos de menores (si aplicara) tiene tratamiento especial.

## Costo aproximado de validación legal completa

| Servicio                                       | Costo aprox USD         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Revisión y ajuste de Acuerdo entre socios      | \$80 - \$200            |
| Revisión de T&C; del participante + disclaimer | \$80 - \$150            |
| Registro de marca en SENADI                    | \$200 - \$300 por clase |
| Asesoría tributaria mínima (RUC, régimen)      | \$50 - \$100            |
| <b>TOTAL estimado</b>                          | <b>\$410 - \$750</b>    |

■ Tareas legales y deadlines

| Tarea                                                                   | Responsable sugerido          | Deadline         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| ■ Identificar 2-3 abogados en Quito · pedir cotización                  | Equipo (los 3)                | Lunes 12 may     |
| ■ Llevar borrador del acuerdo entre socios al abogado elegido           | Equipo (los 3)                | Miércoles 14 may |
| ■ Llevar borrador de T&C; del participante al abogado                   | Equipo (los 3)                | Miércoles 14 may |
| ■ Pre-registro de marca AMARTE BE ON en SENADI                          | [TBD junta]                   | Sábado 17 may    |
| ■ Definir si se necesita RUC + régimen impositivo (consulta tributaria) | [TBD junta]                   | Lunes 19 may     |
| ■ Versión final de T&C; aplicada en flujo de inscripción                | Equipo coordinación + abogado | Domingo 18 may   |
| ■ Acuerdo entre socios firmado por los 3                                | Los 3 facilitadores           | Domingo 18 may   |

Las tareas son sugerencias del plan. La asignación final de responsables se decide en junta del equipo.

Decisiones legales pendientes que la junta debe resolver

- Modelo de reparto de revenue (decidido en DOC 11) → registrarlo en cláusula 4 del Acuerdo.
- Quién lleva la cuenta bancaria del proyecto · si es uno solo o cuenta a 3 nombres.
- Si se inscribe la marca en SENADI desde la primera edición.
- Si se constituye empresa formal (sociedad) o se opera como personas naturales.
- Política específica de uso de imagen de los facilitadores en el material.